

03/2025



ACQUITTÉ



IS6558320



NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

ACTA DE PRESENCIA

EN LOGROÑO, mi residencia, a treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco. -----

ANTE MI, **MARCOS PRIETO RUIZ**, Notario del Ilustre Colegio de La Rioja, -----

====COMPARECE====

DOÑA MARIA ANGELES BENITO BARCO, mayor de edad, pensionista, divorciada y vecina de Logroño (La Rioja), Calle Eibar, nº 11, 5º, B, con D.N.I./N.I.F. 72777853B. -----

INTERVIENE: en su propio nombre y derecho y tiene, a mi juicio, interés legítimo para instar la presente **ACTA DE PRESENCIA**, y a tal fin, -----

====EXPONE====

I.- Que es propietaria junto con don Fidel Pedro García Ruiz de una vivienda sita en Logroño (La Rioja), calle Eibar nº 11, 5º B. -----

II.- Que en Diligencia de Ordenación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Logroño se

requirió a don Fidel Pedro García Ruiz para que entregase el citado inmueble a la aquí requirente.

III.- Que en el día de ayer don Fidel Pedro García Ruiz puso a disposición de la requirente la precitada vivienda que había sido familiar y al entrar en la misma ha comprobado que el susodicho se había llevado la caldera dejando la vivienda sin agua, ni caliente ni fría, y sin calefacción y que ha sustituido todos los muebles y electrodomésticos que había antes en el piso por otros viejos. -----

IV.- A requerimiento de la compareciente incorporo a la presente copia de la diligencia de ordenación de 29 de agosto de 2025 del Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Logroño por la que se acuerda haber lugar al lanzamiento de la vivienda solicitado, requiriendo al ejecutado FIDEL PEDRO GARCÍA RUIZ para que la abandone en el plazo de un mes y copia del escrito de 30 de octubre de 2025 presentado ese mismo día al Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Logroño por la representación de FIDEL PEDRO GARCÍA RUIZ en el que comunica que ha abandonado la vivienda y que la pone a mi disposición. -----

V.- Que esto expuesto, -----



S6558321

03/2025



=====ME REQUIERE=====

A mí, el Notario, para que me persone en la vivienda sita en Logroño (La Rioja), calle Eibar nº 11 5º B y compruebe el estado en el que se encuentra la misma. -----

* Acepto el requerimiento que cumplimentaré mediante diligencia. -----

*Hago las reservas y advertencias legales, en especial las de carácter fiscal y las relativas a la protección de datos de carácter personal. -----

PROTECCIÓN DE DATOS. Conforme a la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018 (o la que la sustituya), y su normativa de desarrollo, y el Reglamento UE 2016/679, quien comparece queda informado del hecho de que sus datos personales se conservarán confidencialmente y serán objeto de tratamiento en esta Notaría, conforme a la legislación notarial, de blanqueo de capitales, tributaria o sustantiva. Si no se comunican los datos personales no se puede autorizar o intervenir este

documento. -----

La finalidad del tratamiento es cumplir la normativa para autorizar o intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento y las obligaciones propias de la función pública notarial, de las que puede derivarse la existencia de decisiones y tratamientos, legalmente autorizados, por la Administración Pública y entidades cesionarias autorizadas por Ley. -----

El Notario cederá los datos personales, en caso de obligación legal, a la Administración Pública, otras entidades y al Notario sustituto o sucesor. -

Los datos personales se conservarán durante el tiempo que establezca la ley para cumplir con las obligaciones legales. El titular de los datos puede ejercer sus derechos legales (acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento, portabilidad) por correo postal a la dirección del Notario autorizante, sustituto o sucesor (responsable de los datos) publicada por el Colegio Notarial. Tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. -----

Por su opción, leo a la compareciente esta acta, la encuentra conforme y firma conmigo el Notario que



S6558322

03/2025



doy fe de haberle identificado por su documento de identidad reseñado, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de la otorgante o interviniente, y de todo lo consignado en este público instrumento extendido en tres folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, el presente y los dos anteriores correlativos.- Sigue la firma de la compareciente. Signado: Marcos Prieto Ruiz = Rubricados y sellado. -----

DILIGENCIA.- (Referida al acta número 2387 del año 2025). -----

En Logroño, el mismo día que la inicial. -----

Siendo las catorce horas y treinta minutos, me constituyo en el lugar señalado en el acta precedente. -----

Se toman a mi presencia diecinueve fotografías de las diferentes estancias de la vivienda, que incorporo a esta matriz. Todas ellas, reproducen

fiel y exactamente la realidad por mí observada en el momento de mi inspección. -----

La requirente manifiesta que en la vivienda faltan muchos muebles y electrodomésticos y los que se encuentran en la vivienda no son los que deberían estar. -----

Redacto esta diligencia en mi estudio, según notas y fotografías tomadas sobre el lugar. -----

DOY FE, de la totalidad de esta diligencia extendida en el presente folio de papel timbrado exclusivo para documentos notariales.- Signado: Marcos Prieto Ruiz = Rubricados y sellado. -----

DILIGENCIAS DE INCORPORACIÓN, COTEJO Y DEPÓSITO DEL INSTRUMENTO N.º 2387/25 -----

Yo, MARCOS PRIETO RUIZ, Notario del Ilustre Colegio de LA RIOJA, doy fe de haber realizado las siguientes actuaciones: -----

1.- La íntegra incorporación de esta matriz al protocolo electrónico. -----

2.- La comprobación de su concordancia con el protocolo en papel. -----

3.- El depósito, con firma electrónica cualificada, de esta matriz en la sede electrónica del Consejo General Notariado, que me devuelve el



IS6558323

03/2025



hash 39C286BF081B0B7D54C6F328EE33D835
correspondiente a la matriz y el hash
F00AB75B5FEAF19EBBB4765486358AD9 correspondiente a
los unidos. -----

Con lo cual doy por concluidas estas diligencias
de cuyo contenido, así como de que quedan extendidas
en el presente y único folio de papel timbrado
notarial, DOY FE.- Signado: Marcos Prieto Ruiz =
Rubricado y sellado. -----

SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA



JDO.DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.1 DE LOGROÑO

CALLE MARQUES DE MURRIETA N° 45-47, EDIFICIO A, 1ª PANTA SUR, LOGROÑO
Teléfono: 941296431-941296585, Fax: 941296430
Correo electrónico: violenciaamujer.logrono@laroja.org

Equipo/usuario: ASG
Modelo: S40040 DILIGENCIA ORDENACION TEXTO LIBRE ART 206.4 1ª LEC

N.I.G.: 26089 48 1 2022 0000082

EFM FAMILIA. EJECUCION FORZOSA 0000139 /2024

Procedimiento origen: DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000136 /2022

Sobre DIVORCIO CONTENCIOSO

DEMANDANTE D/na. MARIA ANGELES BENITO BARCO
Procurador/a Sr/a. ALBERTO GARCIA ZABALA
Abogado/a Sr/a. JOSE LUIS GARCIA DIAZ DE CERIO
EJECUTADO D/na. FIDEL PEDRO GARCIA RUIZ
Procurador/a Sr/a. VIRGINIA SOLAS ORTEGA
Abogado/a Sr/a. SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Sr./a. Letrado/a de la Administración de Justicia
D./Dña. JAVIER MARCOS SOLA

En LOGROÑO, a veintinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Si ha lugar al lanzamiento solicitado conforme al auto dictado por este juzgado de fecha 19/2/2025, confirmado en apelación por la Audiencia provincial en Auto de fecha 5/6/2025, ordenando que con testimonio de dicha resolución, se proceda a su ejecución y cumplimiento conforme al art. 18 de la LOPJ y sin realizar ningún otro tipo de pronunciamiento ocioso.

Se REQUIERE a la parte ejecutada FIDEL PEDRO GARCIA RUIZ para que en el plazo de **un mes**, proceda a entregar el bien inmueble objeto de la presente ejecución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde el día siguiente al de su notificación, ante el Letrado de la Administración de Justicia que la dicta. Debiendo expresar en el mismo la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (arts. 451 y 452 L.E.C.).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



IS6558324

03/2025



EFM FAMILIA. EJECUCION FORZOSA 0000139 /2024
Procedimiento origen: DCT DIVORCIO CONTENCIOSO 0000136 /2022
DEMANDANTE D/ña. MARÍA ÁNGELES BENITO BARCO
EJECUTADO D/ña. FIDEL PEDRO GARCÍA RUIZ
Procurador/a Sr/a. VIRGINIA SOLAS ORTEGA
Abogado/a Sr/a. SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS

JDO.DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.1 DE LOGROÑO

Doña Virginia Solas Ortega, Procuradora de los Tribunales y de DON FIDEL PEDRO GARCIA RUIZ, conforme tengo acreditado en los Autos de referencia, ante el Juzgado comparezco, y como mejor sea en Derecho, DIGO:

I.- Que, en coherencia con lo ya manifestado por esta parte en su escrito de 23 de septiembre de 2025, en el que se anunció el abandono voluntario de la vivienda por parte del ejecutado D. FIDEL PEDRO GARCÍA RUIZ, venimos a hacer constar que, a fecha de hoy 30 de octubre de 2025, mi representado ha abandonado efectivamente la vivienda objeto de ejecución, sita en C/ Eibar nº 11, 5º B de Logroño (La Rioja).

II.- Que se acompaña como Documento n.º 1 inventario-relación de fotografías del interior del inmueble, a los exclusivos efectos de dejar constancia del estado de la vivienda en el momento de su entrega.

III.- Que se hace saber que las llaves actualmente operativas del inmueble son las mismas con las que en su día venía utilizando D.ª María Ángeles Benito Barco, por lo que no resulta necesaria diligencia adicional de entrega de llaves.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, junto con sus documentos y copias y, en su virtud, tenga por realizada la manifestación de que mi representado, D. Fidel Pedro García Ruíz, ha abandonado voluntariamente

la vivienda a fecha de 30 de octubre de 2025, haciendo constar inventario de fotografías del interior del inmueble, a los efectos oportunos.

Es justicia que pido en Logroño, a 30 de octubre de 2025.

Pdo. Santiago Palacios Pinillos

PALACIOS
PINILLOS
SANTIAGO
JOSE -
16581974D

Firmado
digitalmente por
PALACIOS PINILLOS
SANTIAGO JOSE -
16581974D
Fecha: 2025.10.30
14:17:44 +01'00'



03/2025



IS6558325



SIGUEN DIECINUEVE FOTOS EN COLOR UNIDAS. -----

ES COPIA LITERAL Y TOTAL, de la matriz que con número indicado obra en mi protocolo corriente de instrumentos públicos donde queda anotada, la expido para LA PARTE REQUERENTE en seis folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, el presente y anteriores correlativos. -----

En Logroño, a seis de noviembre de dos mil veinticinco. DOY FE.- -----





YO, **MARCOS PRIETO RUIZ**, NOTARIO DEL ILUSTRE
COLEGIO DE LA RIOJA, CON RESIDENCIA EN LOGROÑO. ---

DOY FE: Que la presente fotografía en color,
concuera bien v fielmente con la que ha quedado
unida a la matriz nº. 2.387 de mi protocolo
corriente de instrumentos públicos, de fecha 31 de
octubre de 2025. -----

Logroño a seis de noviembre de dos mil
veinticinco.-



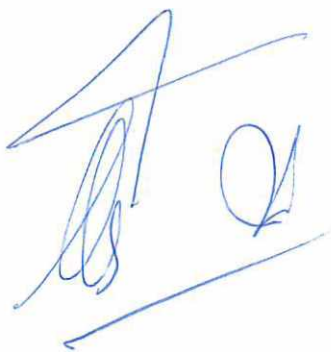
A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters that appear to be 'M' and 'P'.

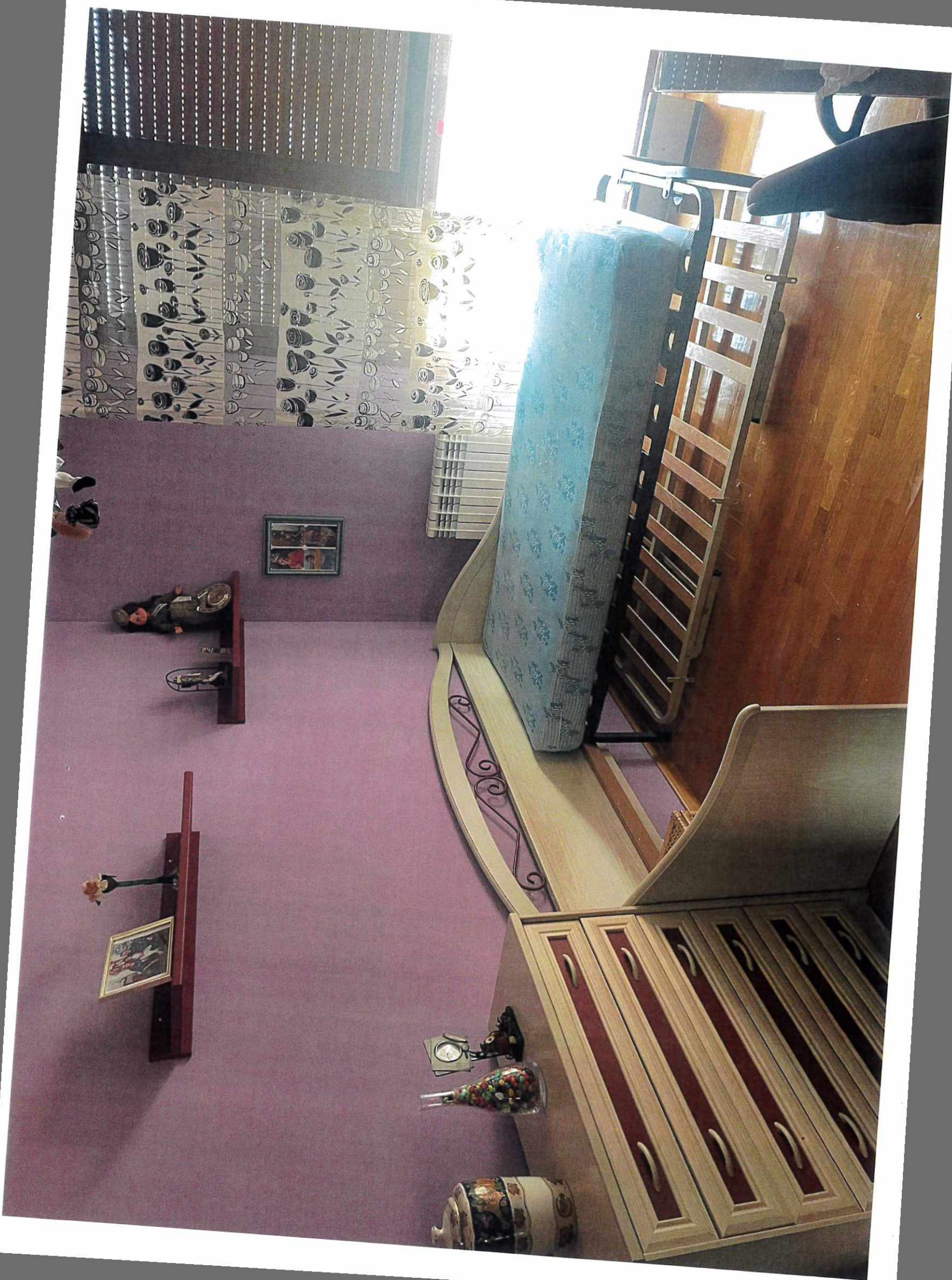


YO, **MARCOS PRIETO RUIZ**, NOTARIO DEL ILUSTRE
COLEGIO DE LA RIOJA, CON RESIDENCIA EN LOGROÑO. ---

DOY FE: Que la presente fotografía en color,
concuerta bien y fielmente con la que ha quedado
unida a la matriz nº. 2.387 de mi protocolo
corriente de instrumentos públicos, de fecha 31 de
octubre de 2025. -----

Logroño a seis de noviembre de dos mil
veinticinco.-

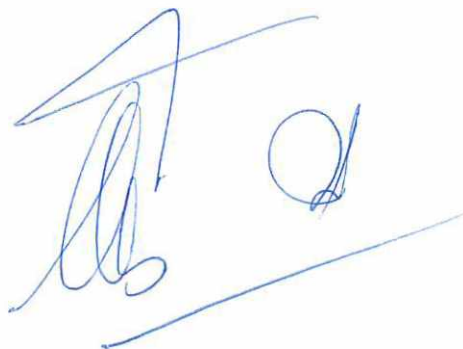


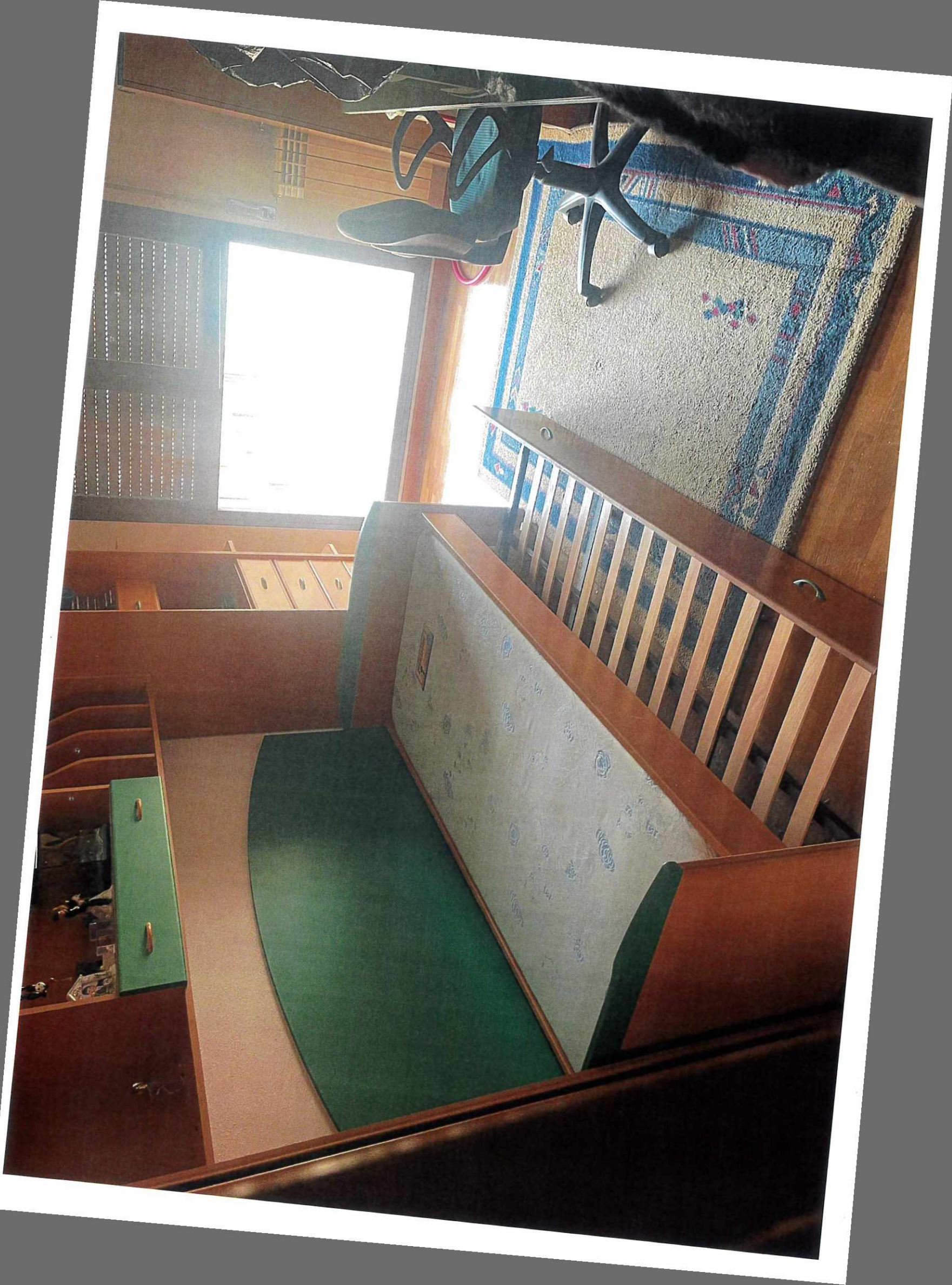


YO, **MARCOS PRIETO RUIZ**, NOTARIO DEL ILUSTRE
COLEGIO DE LA RIOJA, CON RESIDENCIA EN LOGROÑO. ---

DOY FE: Que la presente fotografía en color,
concuera bien y fielmente con la que ha quedado
unida a la matriz nº. 2.387 de mi protocolo
corriente de instrumentos públicos, de fecha 31 de
octubre de 2025. -----

Logroño a seis de noviembre de dos mil
veinticinco.-



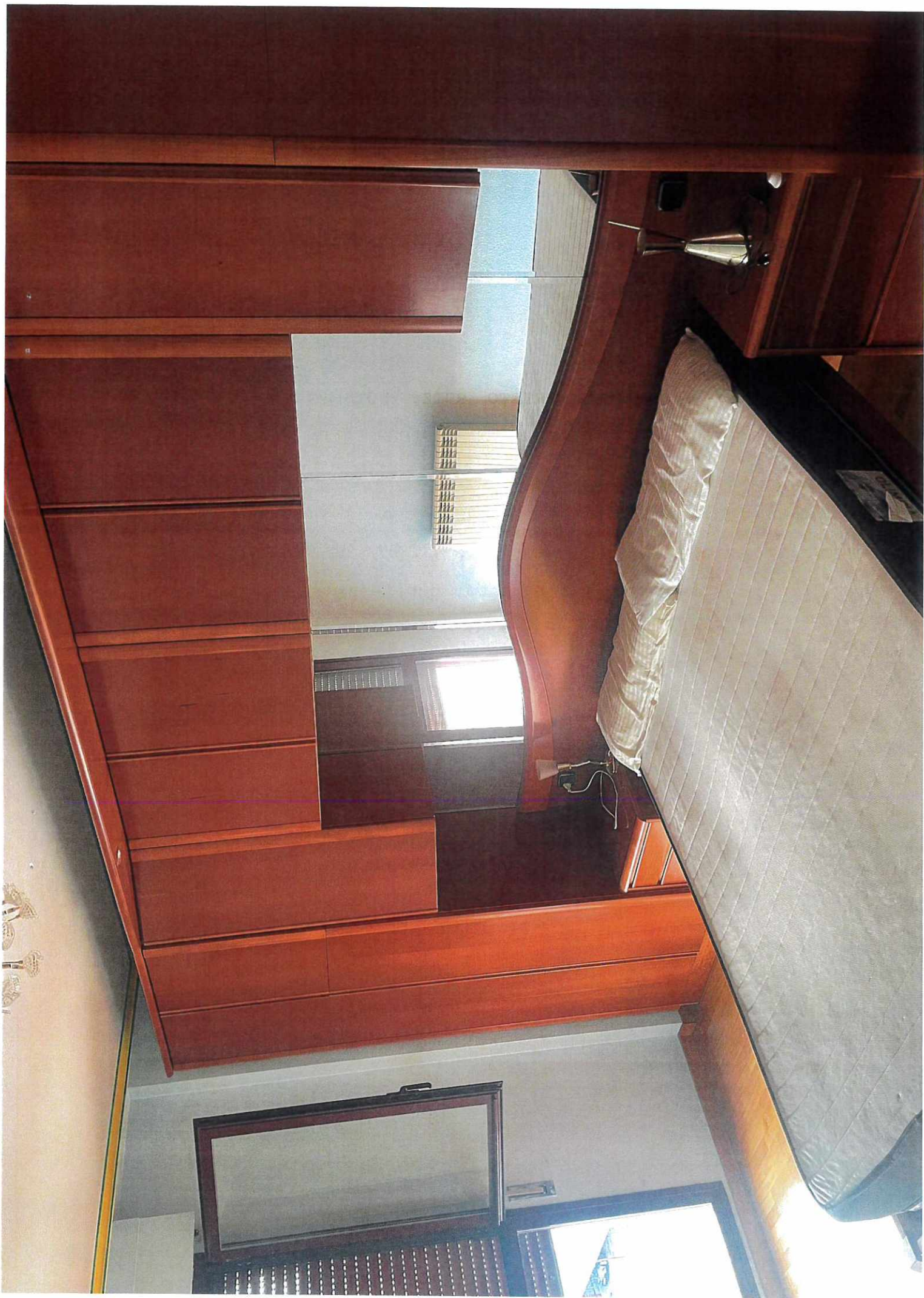


YO, **MARCOS PRIETO RUIZ**, NOTARIO DEL ILUSTRE
COLEGIO DE LA RIOJA, CON RESIDENCIA EN LOGROÑO. ---

DOY FE: Que la presente fotografía en color,
concuerda bien y fielmente con la que ha quedado
unida a la matriz nº. 2.387 de mi protocolo
corriente de instrumentos públicos, de fecha 31 de
octubre de 2025. -----

Logroño a seis de noviembre de dos mil
veinticinco.-





YO, **MARCOS PRIETO RUIZ**, NOTARIO DEL ILUSTRE
COLEGIO DE LA RIOJA, CON RESIDENCIA EN LOGROÑO. ---

DOY FE: Que la presente fotografia en color,
concuerta bien y fielmente con la que ha quedado
unida a la matriz nº. 2.387 de mi protocolo
corriente de instrumentos públicos, de fecha 31 de
octubre de 2025. -----

Logroño a seis de noviembre de dos mil
veinticinco.-

